

金融監督管理委員會 函

發文日期：中華民國114年7月24日

發文字號：金管證券字第1140140639號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如文

受文者：絕○○○股份有限公司（代表人 林○○）

（副本）財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

主旨：貴公司申請虛擬資產服務商洗錢防制登記事件，經本會審核結果，因申請書件不完備或記載事項不充分，且經限期補正逾期仍不能完成補正，依提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法第5條第4項規定，不予登記，請查照。

說明：

- 一、依洗錢防制法第6條、提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法（下稱本辦法）第5條規定辦理。
- 二、貴公司具114年3月31日虛擬資產服務商洗錢防制登記申請書並檢附相關文件，經由財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心轉送本會申請洗錢防制登記。經本會審核結果，貴公司業務內容及作業流程有說明不完整或待釐清之處計28項、未符規定或規範不一致處計18項、會計師複核事項計2項等不符規定或未完備之處，前經本會以114年5月22日金管證券字第1140340481號函請貴公司於文到1個月內補正相關說明及資料，並敘明依本辦法第5條第4項規定，逾期不能完成補正者，不予登記。
- 三、貴公司雖以114年6月20日函件補充說明並檢附補正文件，惟經本會檢視，仍有下列不完備或記載事項不充分、及申請文件內容或事項經發現有虛偽不實之情事（摘要）：
 - （一）內部控制與稽核制度未有內部稽核單位執行稽核作業之稽核重點，亦未納入配合司法警察機關建立聯防通報機

- 制，與虛擬資產服務防制洗錢辦法第15條第1項規定不符。
- (二) 114年7月員工清冊未見聘任總經理、市場經理及客服人員，與「人力配置圖」所載不符。
 - (三) 「公司簡介及營運計畫」所載業務內容未涉及虛擬資產保管業務，與申請表勾選之交換商及保管商業務2項不符。
 - (四) 公司網址 (www.a○○.app) 頁面僅顯示「COMING SOON」，尚難認定已符合本辦法第14條第1項規定。
 - (五) 「確認客戶身分之作業程序」與虛擬資產服務防制洗錢辦法第3條規定不符。
 - (六) 確認客戶身分驗證所稱外部資料庫，未說明名稱及來源。
 - (七) 加強客戶審查所稱外部資料庫，未說明名稱及來源。
 - (八) 對客戶交易之持續監控僅稱委任L○○提供Firewall服務，未具體說明如何執行監控、是否已建置監控系統，尚難認定符合虛擬資產服務防制洗錢辦法第12條第1項規定。
 - (九) 資訊部僅1名兼職人員且未列於勞保投保名冊，與本辦法第12條第5項規定不符。
 - (十) 申訴處理程序人力配置不足，且未說明如何適用消費者保護法相關規定。
 - (十一) 未說明私鑰保管人員之決定及名單、動用虛擬資產之分層授權管控，與本辦法第26條第1項規定不符。
 - (十二) 資訊系統委外建置情形、雲端服務廠商等事項，尚難認定符合本辦法第12條第3項規定。
 - (十三) 疑似洗錢或資恐交易申報之但書規定，與虛擬資產服務防制洗錢辦法第12條第2項第3款規定不符。

四、貴公司填報之防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度檢查表，雖經會計師逐條複核表示「符合」或「不適用」並出具複核彙總意見，惟經本會檢視貴公司檢送文件仍有與法規不符之情形，核有會計師未確實辦理複核之情事。

五、又貴公司為已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬資產服務商，依本辦法第30條規定，應自114年7月25日起不得繼續經營虛擬資產服務業務；倘仍繼續提供虛擬資產服務，將涉有洗錢防制法第6條第4項及第5項之刑事責任，併予敘明。

六、如不服本處分，得於本處分達到之次日起30日內，繕具訴願書
經由本會向行政院提起訴願。

正本：絕○○○股份有限公司

副本：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

主任委員 ○○○